

ของศาลปกครองชั้นต้น ไม่มี และได้ระบุคำขอของผู้อุทธรณ์ว่า ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ โดยไม่ปรากฏว่าคำสั่งตามคำขอท้ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ได้มีอยู่ในคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีด้วยแต่อย่างใด คำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไข ให้ถูกต้องได้ ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยไม่ได้ระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของ ศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้อง อย่างไร และประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านด้วยเหตุผลใด อ้างแต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กรณีจึงถือว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นคำอุทธรณ์ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนี้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๕๘)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องชำระ และยกคำร้องขอดำเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีสาระสำคัญแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยไม่ปรากฏข้อคัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว อย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้าน คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนี้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๖/๒๕๕๘)



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลทหารและศาลยุติธรรม กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ระบุเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ระบุข้อคัดค้านว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้องอย่างไร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นข้อที่ไม่อาจแก้ไขได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา แต่เนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกล่าวอ้างถึงการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองว่าไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงหรือในข้อกฎหมายอย่างไร และที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร กรณีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๘/๒๕๕๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์โดยระบุเพียงว่า การยื่นฟ้องคดีนี้ อยู่ภายในระยะเวลาของการยื่นฟ้องคดี และคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยชัดแจ้ง ซึ่งคำร้องดังกล่าวมิได้ระบุข้อคัดค้านว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้องอย่างไร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร คำร้องอุทธรณ์

คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นข้อที่ไม่อาจแก้ไขได้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๘ และที่ ๖๕๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากไม่ใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยอ้างแต่เพียงว่า นายแพทย์ ส. ได้กระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบแปดปี และได้หลบหนีไปจนคดีขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ปลดนายแพทย์ดังกล่าวออกจากตำแหน่ง กรณีจึงถือได้ว่าคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยชัดแจ้ง จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๐/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องตามคำขอท้ายฟ้อง บางข้อของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แต่มิได้ระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องในแต่ละข้อหาอย่างไร และประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านด้วยเหตุผลใด คงกล่าวอ้างแต่ข้อเท็จจริงและเหตุแห่งข้อพิพาทที่ได้ระบุไว้ในคำฟ้อง กรณีจึงถือว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๖/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขในการฟ้องคดีที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีสาระสำคัญแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น



และบรรยายถึงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อร้อยตรี ส. และนาง ม. ซึ่งเป็นบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด จึงเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีล้วนเป็นการพรรณนาถึงปัญหาภายในครอบครัวของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ด้วยเหตุผลใด เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างหนึ่งอย่างใด คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจึงขาดสาระสำคัญของคำอุทธรณ์ตามนัยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๕๙)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลบางปะกง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หาที่ทำการค้าแห่งใหม่และไม่ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหยุดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณบนทางเท้า โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หาสถานที่ทำการค้าแห่งใหม่ หากไม่สามารถหาได้ให้ดำเนินการรื้อถอนร้านค้าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหยุดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิที่จะขายสินค้าในบริเวณที่พิพาทมาแต่ต้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่าไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ และมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งทลายคำฟ้อง ซึ่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวมิได้ระบุข้อคัดค้านว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นข้อที่ไม่อาจแก้ไขได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ ข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๖/๒๕๕๙)**

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน โดยอาศัยอำนาจตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยอ้างว่า ต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย นั้น เห็นว่า แม้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็นการยกข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวอ้างมาก่อนในศาลปกครองชั้นต้นมาอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลไม่อาจรับข้อเท็จจริงนั้นไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๙/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๘ ที่ ๓๘๗/๒๕๕๘ ที่ ๓๙๖/๒๕๕๘ ที่ ๔๓๐/๒๕๕๘ ที่ ๔๗๘/๒๕๕๘ ที่ ๕๘๐/๒๕๕๘ ที่ ๖๔๙/๒๕๕๘ ที่ ๖๕๐/๒๕๕๘ ที่ คบ.๕๖/๒๕๕๘ ที่ ๑๓๔/๒๕๕๙ และที่ ๒๒๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นที่สุดตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๘)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเป็นกรณีคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน เมื่อคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘)

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

(๑.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นไม่รอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีถึงแก่ความตายจะมีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามาโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยศาลมีหมายเรียกให้เข้ามาในคดี

มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้โอกาสทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีถึงแก่ความตาย มีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย รวมทั้งให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีคำขอเข้ามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามคำขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาลต้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีดังกล่าวถึงแก่ความตาย แต่เป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้ โดยศาลต้องคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรและประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นสำคัญ และผู้มีสิทธิเข้ามาในคดีดังกล่าวมิได้มีเพียงทายาทของคู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายเท่านั้นเนื่องจากทายาทของบุคคลดังกล่าวมีหลายลำดับ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏแก่ศาลว่าคู่กรณีถึงแก่ความตายได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ศาลนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้มาแจ้งให้ศาลทราบว่ามีผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งอ่านคำพิพากษาและสั่งจำหน่ายคดี โดยไม่ปรากฏว่าได้รับการพิจารณาเพื่อให้โอกาสผู้ร้อง ทายาทอื่นหรือบุคคลต่าง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ได้ขอเข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย และพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวก่อนที่จะมีคำสั่งจำหน่ายคดี จึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งและการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะส่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นให้โอกาสบุคคลดังกล่าวมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย แล้วพิจารณามีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘)

(๑.๒) กรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยยังไม่ปรากฏว่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีในประเด็นที่ว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดฟ้องว่า ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างโรงแรมติดแนวเขตด้านเหนือของที่ดินผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งโรงแรมดังกล่าวมีห้องพักมากกว่า ๘๐ ห้อง จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการก่อสร้างโรงแรมพิพาทที่มีความสูง ๘ ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อโรงแรมดังกล่าวก่อสร้างโดยขัดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด กรณีจึงเป็นการก่อสร้างโดยไม่เว้นระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องมีคำสั่งผู้ร้องสอดรื้อถอนโรงแรมนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับละเลยไม่ดำเนินการออกคำสั่งหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ รวมทั้งได้มีคำขอ กำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอ กำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งแปด จากนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านกระบวนการพิจารณาและขอให้โอนคดี

ไปแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ร้องสอดหรือบุคคลใดใช้อาคารโรงแรมไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ชี้แจงต่อศาลปกครองสูงสุดและขอให้คำสั่งให้มีการโอนคดีไปพิจารณาในศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองชั้นต้น มีประเด็นปัญหาว่าเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองกลางหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ นั้น อธิบดีศาลปกครองกลางในฐานะผู้รักษาการตามประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ได้มีคำวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองกลางหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๕๔)

(๑.๓) กรณีศาลปกครองชั้นต้นส่งคำร้องขอให้พิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลใหม่ไปยังศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕,๑๗๔,๓๔๑.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔,๖๑๓,๑๗๖.๕๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินเดือนที่ได้รับเกินและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวน ๙,๕๓๔.๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘,๙๖๑.๓๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว โดยมีคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ด้วย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



เนื่องจากคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่จำต้องได้รับการพิจารณาจากศาลปกครองสูงสุด เห็นได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้ใช้ดุลพินิจในกรณีนี้แล้วว่า คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงได้มีคำสั่งยกคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ใหม่ โดยอ้างว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อน โดยชี้แจงให้เห็นว่ามีรายรับรายจ่ายอย่างไรบ้าง กรณีนี้จึงเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ยื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนั้นใหม่ การที่ศาลปกครองชั้นต้นรับเรื่องนี้แล้วส่งต่อยังศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ต้องด้วยระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดไว้ ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำขอเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๕/๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เพราะเหตุที่คู่กรณีได้เลือกการดำเนินการดังกล่าวโดยร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ จึงถือเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งให้ยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปยังศาลปกครองสูงสุด โดยให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๕๙)**

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

(๒.๑) กรณีศาลปกครองชั้นต้นไม่รอการพิจารณาไปจนกว่า ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีที่ถึงแก่ความตาย จะมีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามาโดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยศาลมีหมายเรียกให้เข้ามาในคดี

มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้โอกาสทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีที่ถึงแก่ความตาย มีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย รวมทั้ง

ให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีคำขอเข้ามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามคำขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาลต้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีดังกล่าวถึงแก่ความตาย แต่เป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้ โดยศาลต้องคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรและประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นสำคัญ และผู้มีสิทธิเข้ามาในคดีดังกล่าวมิได้มีเพียงทายาทของคู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายเท่านั้นเนื่องจากทายาทของบุคคลดังกล่าวมีหลายลำดับ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏแก่ศาลว่าคู่กรณีถึงแก่ความตายได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ศาลนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้มาแจ้งให้ศาลทราบว่าคุณฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งอ่านคำพิพากษาและสั่งจำหน่ายคดีโดยไม่ปรากฏว่าได้รอการพิจารณาเพื่อให้โอกาสผู้ร้อง ทายาทอื่นหรือบุคคลต่าง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ได้ขอเข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย และพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวก่อนที่จะมีคำสั่งจำหน่ายคดี จึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นให้โอกาสบุคคลดังกล่าวมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย แล้วพิจารณามีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘)

(๒.๒) กรณีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวนคดี โดยมีได้แจ้งให้คู่กรณีทราบ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากไม่ดำเนินการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการเข้ารื้อถอนเองเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๕/๒๕๕๐ โดยมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๘๗๐/๒๕๕๐ ยืนตาม คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทอีกครั้ง อันเป็นคำสั่งที่พิพาทในคดีนี้ คดีนี้จึงมีประเด็นแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน กับคดีตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๕๐ ซึ่งถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นฟ้องซ้ำตามข้อ ๘๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น เมื่อเอกสารในสำนวนคดีนี้ไม่ปรากฏ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และสำเนาคำฟ้องตลอดจนคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีก่อนแต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจพิจารณาได้ว่า คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อน ซึ่งถึงที่สุดแล้วอันจะเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโต้แย้งหนังสือ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ มูลคดีตามคำฟ้องคดีนี้จึงแตกต่างและมีใช้ประเด็นในคดีก่อน ที่ถึงที่สุดที่ได้วินิจฉัยแล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา วินิจฉัยคดีโดยปราศจากเอกสารหลักฐานดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง เรียกเอกสารคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น หรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น หรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเข้ามาในสำนวนคดีนี้ เพื่อที่จะฟังว่าเป็นการฟ้องซ้ำ จึงเป็นการพิจารณาพยานเอกสารที่ไม่ปรากฏในสำนวน กรณีจึง เป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหา ข้อเท็จจริง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้ส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพาทหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการ เพิกถอนการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔ เลขที่ ๗๐๕ และเลขที่ ๗๐๖ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร จาก “หอการค้าไทย” ให้เป็นชื่อของ “สมาคมหอการค้ากรุงเทพ” เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงขอให้เพิกถอน การแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวให้เป็นชื่อของ “สมาคมหอการค้า กรุงเทพ” ตามเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าเสียหาย ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยเห็นว่าคดีนี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกับ

คดีที่ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ และศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกเอกสารในคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เข้ามาในสำนวนคดีนี้ อันจะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดำที่ ๖๓๐/๒๕๕๘ และศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๘ อันเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเป็นการพิจารณาพยานเอกสารนอกสำนวนโดยไม่ได้ให้คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างเอกสารดังกล่าวตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๕๙)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบก่อนส่งให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในระหว่างที่ศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้ส่งสำนวนคดีและคำอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณา คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๙๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นส่งคำร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลัน



ตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่งตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบเดียวกัน แต่โดยที่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่รับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นคำร้องที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาคดี จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวน คืบไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเป็นกรณีคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ เดียวกัน เมื่อคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้าม ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีให้ศาลปกครองสูงสุดโดยมิได้มีคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วย การดำเนินกระบวนการพิจารณา แต่โดยที่คำร้องอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำร้องอุทธรณ์ ที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี จึงไม่ต้อง ย้อนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งใหม่ จึงมีคำสั่งไม่รับ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๘)

(๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอให้เพิกถอนการดำเนิน กระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบว่าเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง แล้วมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ โดยผิดหลง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่ง ที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และให้วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและวันนัดฟัง คำพิพากษาในคดีนี้ใหม่ โดยอ้างว่าการมีคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นการมิได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอื่นก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี เพราะศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีนี้เป็นการกำหนดไปฝ่ายเดียว โดยมิได้ประสานขอวันว่างในการกำหนดวันนัดกับผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีเสียก่อน นั้น

กรณีเห็นว่าเป็นการโต้แย้งการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะวินิจฉัยคำร้องของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก อันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่มีกฎหมายและระเบียบกำหนดให้อุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาได้ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน จึงเป็นการสั่งคดีโดยผิดหลง อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏชัดแจ้งว่าการดำเนินกระบวนการของศาลปกครองชั้นต้นในการกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันนัดพิจารณาคดีต่อไปจนกระทั่งมีคำพิพากษาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ประกอบกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกออกไปตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดีจึงไม่จำเป็นต้องยอนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งใหม่ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก และยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕๑-๕๒/๒๕๕๘)

(๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ว่าเป็นคำฟ้อง แล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาด้วยเหตุฟ้องซ้ำโดยผิดหลง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยระบุในคำขอที่ยื่นนั้นว่าเคยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมาแล้ว แต่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องและศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า มีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้นศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องพิจารณาว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าวต้องด้วยเงื่อนไขการขอให้ศาลมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้หรือไม่ และมีคำสั่งไปตามรูปคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าวเป็นคำฟ้องใหม่ซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับที่ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยและมีคำสั่งถึงที่สุดไปแล้ว จึงเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง



ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการทำคำพิพากษาและคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดชอบที่จะยกคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ได้ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบเดียวกัน แต่เพื่อให้คดีต้องล่าช้าออกไป ประกอบกับสำนวนคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นไปได้ จึงเห็นสมควรพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในคดีนี้ให้เสร็จไปเสียในคราวเดียว เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวจึงเป็นเพียงการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีเงื่อนไขของการฟ้องคดีเท่านั้น ยังมิได้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีหรือได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีนั้นแล้วแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไว้พิจารณา **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘)**

(๔) กรณีที่ข้อพิพาทจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็ว

คณะอนุญาโตตุลาการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อทุเลาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จึงต้องใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หมวด ๕ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๖๙ ถึงข้อ ๗๔ ที่เป็นส่วนที่ว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๗๕ ถึงข้อ ๗๗ ที่ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว มากำหนดเป็นมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ เนื่องจากการกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาทั้งสองส่วนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกมาตรการที่แตกต่างกัน เช่น หลักเกณฑ์ตามข้อ ๗๑ ที่กำหนดให้ศาลต้องส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีเพื่อให้คู่กรณีทำคำชี้แจง แล้วนัดไต่สวนคู่กรณี และข้อ ๗๒ กำหนดว่า ก่อนมีมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราว จะต้องมีการแจ้งการพิจารณาจากตุลาการ

ผู้แถลงคดีก่อน ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามข้อ ๗๕ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่การทำคำสั่งดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง แต่อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน เนื่องจากข้อพิพาทในคดีนี้มีความจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๕๙)

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้
ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การใช้ดุลพินิจพิจารณาคำขอออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แต่นายทะเบียนท้องถิ่นก็มิได้มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ โดยยังคงมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นราย ๆ ไปว่า จำต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใดเป็นสำคัญ ดังนั้น กรณีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยแบ่งผู้ขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันตัวและทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท ตามอาชีพและภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ อันได้แก่ประเภทที่ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และประเภทที่ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลทั่วไป แล้วปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยหากผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกนายทะเบียนท้องถิ่นที่อาจอนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได้ แต่หากผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพก นายทะเบียนท้องถิ่นที่อาจอนุญาตขนาดลำกล้องไม่เกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เท่านั้น เนื่องจากข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนพกสำหรับป้องกันชีวิตร่างกายของตนที่มีอาญาภัยร้ายแรงยิ่งกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่มีภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่หนักแน่นและควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง และไม่อาจถือว่าการปฏิบัติต่อผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกเพื่อป้องกันตนหรือทรัพย์สินแตกต่างกันดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่าย



เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การที่นายทะเบียนท้องถิ่นใช้ดุลพินิจออกคำสั่งไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปผู้ประกอบการอาชีพค้าขายมีและใช้อาวุธปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตซื้อ มี และใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ต่อนายอำเภอเมืองแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลทั่วไป ประกอบอาชีพค้าขาย และได้เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ในการปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต จึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะขอซื้อ มี และใช้อาวุธปืน ขนาด ๑๑ มม. ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่มีอำนาจร้ายแรง โดยหากจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ควรขอมีและใช้อาวุธปืน ขนาด .๓๘ หรือขนาด ๙ มม. แทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเหตุผลดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่มิได้โต้แย้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้อ มี และใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ การขอมีและใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดีก็เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีได้อยู่นอกเหนือจากบทบัญญัติในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และขนาดของอาวุธปืนที่ขออนุญาตเป็นขนาดที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้อ มี และใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๑๑ มม. โดยนำแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ มาพิจารณา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซื้อ มี และใช้อาวุธปืน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

